

부서주의, 통 보

제 목 2013년 FDP 수정시 가스매매계약(GSPA) 개정 업무 미흡

관 계 부 서 ☆☆☆☆☆처, ★★★★★사무소

내 용

공사는 1992년 5월, ○○○과 ●●● ○○○○○○생산물분배계약(Product Sharing Contract)을 체결하였으며, 2005년 4월 ○○○○○○생산 Gas를 대상으로 공사, ○○○을 판매자로 하고 ◇◇◇◇◇를 구매자로 하는 가스매매계약(Gas Sales and Purchase Agreement, 이하 'GSPA')을 체결하였다.

GSPA의 주요 내용을 살펴보면, 가스의 안정적 공급을 위하여 구매자가 지정한 가스판매량(이하 '의무판매량')에 미달하여 판매자가 가스를 공급한 경우, 동 미달 물량(이하 '부족가스')에 상당하는 물량만큼 실제 가스 공급물량에 대하여 20% 할인된 가격(이하 'Shortfall Penalty')이 적용된다.¹⁾ 한편, 유지보수 등을 위한 일시적인 설비 Shut-down으로 인한 경우를 제외하고, 구매자의 의무판매량 지정 증가로 인한 Shortfall Penalty는 2018년 3월부터 발생하기 시작하였으며, 2024년 생산종료시까지 향후 Shortfall Penalty 예상금액은 ▼▼백만불에 이른다.

구매자인 ◇◇◇◇◇는 일일최소지정량(Minimum Nomination Quantity(이하 'MNQ')²⁾과 최대일일계약량(Maximum Daily Contract Quantity(이하 'MDCQ')) 사이에서 의무판매량을 지정³⁾하며, 의무판매량 지정 시 최대치가 될 수 있는

1) GSPA 14.3 (Shortfall Gas Price)

2) ♠.♠ mm scm/d (단, 타광구 지정량이 ♡.♡♡ mm scm/d 미만일 경우 ♡.♡♡ mm scm/d 에서 타광구 지정량을 차감한 양으로 하되, 감쇄기의 경우 최소일일지정량이 일일계약량(Daily Contract Quantity, 이하 'DCQ')의 87.3% 보다 클 경우, 별도로 합의하지 않는 한 DCQ의 87.3% 적용), GSPA 8.8 (Minimum Daily Nomination)



MDCQ는 생산초기(1~3년차) 생산량이 증가하는 증산기, 생산량이 안정되는 안정기(Plateau Period) 및 광구 노후화로 생산량이 감소하는 감쇄기(Decline Period)의 특성을 반영하여 각각 별도로 정의되어 있다. 성장기의 MDCQ는 $\triangleleft.\triangleleft\triangleleft\triangleleft\text{mmscm/d} \sim \blacktriangleleft.\blacktriangleleft\blacktriangleleft\blacktriangleleft\text{mmscm/d}$, 안정기의 MDCQ는 $\blacktriangleleft.\blacktriangleleft\blacktriangleleft\blacktriangleleft\text{mmscm/d}$ 으로 규정⁴⁾되어 있으나, 감쇄기에 적용되는 MDCQ는 판매자가 추정하여 매년 구매자에게 통보할 수 있다.⁵⁾

의무판매량이 감소하는 감쇄기 개시를 위한 절차는 다음과 같다. 판매자가 최초로 잔여 매장량이 $\spadesuit.\spadesuit\spadesuit\spadesuit\text{bscm}$ 이하가 되었다고 판단하는 때에, 감쇄기(Decline Period) 개시를 위한 첫 단계로 판매자는 구매자에게 Provisional Decline Notice(이하 'PDN')를 통보하여야 한다. PDN 통보 후 4년이 경과하거나 PDN 통보 후 가스판매량이 $\clubsuit.\clubsuit\clubsuit\clubsuit\text{bscm}$ 이상이 되는 시점에 감쇄기가 개시된다.⁶⁾

감쇄기가 개시되면 의무판매량이 감소하여 생산량이 부족한 경우에도 Shortfall Penalty로 인한 경제적 손실이 최소화 될 수 있다. 그러나 GSPA의 Minimum Plateau Period(이하 '최소안정기') 규정에 의하면 PDN통보로 인한 감쇄기가 도래하는 경우에도 판매자가 공급한 누적 가스판매량이 $\clubsuit\clubsuit\text{bscm}$ 에 달한 시점(이하 '누적 가스판매량 기준') 또는 가스공급 17차년도⁷⁾($\odot\odot\odot\odot$ 년, 이하 '가스공급기간 기준')말 중 이른 시점까지는 안정기의 MDCQ가 적용된다.⁸⁾ 즉, PDN 통보로 인해 감쇄기가 개시되는 경우에도 최소안정기가 경과하기 전까지는 구매자의 의무판매량 지정 목적의 MDCQ는 안정기의 MDCQ가 적용된다.⁹⁾

3) GSPA 8.9 (Proper Nomination)

4) GSPA 8.7 (Maximum Daily Contract Quantity)

5) GSPA 8.4 (DCQs and MDCQs in Decline Period)

6) GSPA 8.3 (Decline Period)

7) 가스매매 개시(2007년 2월 23일)부터 기산

8) GSPA 8.5 (Minimum Plateau Period)



2012년 8월 ●●●사무소는 2003년 5월 기 승인된 ●●● ○○○○○○ 개발계획(Field Development Plan, 이하 ‘2003년 FDP’)을 대체하는 ○○○○○○수정 개발계획(Revised Field Development Plan, 이하 ‘2013년 FDP’)을 ○○○에 제출하여, 2013년 1월 4일 승인을 득하였다. 2003년 FDP 승인시 Gas 원시부존량 및 가채매장량은 각각 ◆.◆◆bscm 및 ■■■.■bscm이었으나 2013년 FDP 승인시 원시부존량은 8.6% 감소한 ●●.●bscm로, 가채매장량은 10.0% 감소한 ●●.●bscm로 조정되었다.

2003년 FDP에서의 생산량 예측에 따르면 2021년 까지 안정기가 지속되어 약 20bscm을 공급한 후 2022년부터 생산량이 감퇴한다. 이는 GSPA의 최소안정기 조건 중 누적 가스판매량 기준(♣♣bscm이상 가스판매)을 충족하므로 2022년부터 시작되는 생산량 감퇴와 GSPA의 감쇄기 개시가 일치된다.

그러나 2013년 FDP에서의 생산량 예측에 따르면 매장량 감소로 인해 안정기가 2018년으로 단축되어 2019년부터 생산량이 감퇴하나, 2018년말 누적 가스판매량이 GSPA의 최소안정기 조건 중 누적 가스판매량 기준을 충족하지 못하고 누적 가스판매량이 ♣♣bscm에 달하는 2020년 하반기까지 의무판매량 지정 목적의 MDCQ는 안정기의 MDCQ가 적용되어 생산량 감퇴와 GSPA의 최소안정기의 불일치로 인한 Shortfall Penalty 발생이 예견되었다.

이와 같이 2019년부터 2020년 하반기까지 생산량이 의무판매량에 미달하여 부족가스가 발생하고 이로 인한 Shortfall Penalty발생이 예견되었으므로, 이를 방지하기 위해서는 2013년 FDP 개정 시 예상생산량을 고려하여 GSPA의 최소안정기 조항 중 누적 가스판매량 기준을 ♣♣bscm에서 ■■■.■bscm으로 변경하거나 가스공급기간 기준을 ●●●●년말에서 ■■■■년말 이전으로 변경하는 것이 필요하였다.

9) 다만, 이 경우 구매자의 의무판매량 지정이 연도별로 1.24bscm을 초과할 수 없음



즉, 2005년 체결된 GSPA의 최소안정기 등 계약물량은 2003년 FDP의 예상생산량에 기초하여 결정되었으므로, 2013년 FDP 개정 시 GSPA 역시 매장량 감소를 반영하여 최소안정기가 수정되는 것이 필요하였다.

당시 ●●●사무소는 2011년 FDP 개정 추진 시부터 매장량 감소에 따른 최소안정기 수정 등 GSPA 개정 필요성을 인지하고 ◇◇◇◇◇와 협의를 시작하였고, 「○○○○○○Plateau Period 단축 등 경제성 향상 추진」을 2012년 부서 중점추진과제로 선정하고, ○○○, ◇◇◇◇◇ 등과의 회의, 서한 및 E-mail 발송 등으로 GSPA 개정을 시도하였으나, 계약당사자인 ◇◇◇◇◇의 소극적인 자세로 GSPA 개정 합의에 이르지 못하였다.

위와 같은 이유로 당시 ●●●사무소는 「●●● ○○○○○○○GSPA 개정 등 숏폴 최소화 추진 방향」(2013.3.29.)에서, FDP 개정에 따라 최소안정기의 수정이 필요하지만, 다양한 시나리오 분석결과 해당기간 Shortfall Penalty 발생량이 크지 않을 것으로 보이므로, ◇◇◇◇◇와의 협의로 의무판매량 지정을 감소시켜 Shortfall Penalty를 감소시키는 방안을 대안으로 제시한 후 Shortfall Penalty의 경감을 위한 실질적인 GSPA 개정 협상 활동을 종료한 것으로 판단된다.

관련부서 의견

당시 ●●●사무소는 2012년 및 2013년 FDP 개정 전·후 GSPA의 최소안정기 관련 조항의 수정을 위해서 ○○○, ◇◇◇◇◇등과의 협의, 서신발송 등으로 GSPA의 개정을 추진하였으나, GSPA의 개정을 위해서는 발전소 등 End-User의 양해와 승인이 필요한 반면 GSPA 개정 필요성이 절실하지 않은 계약 상대방인 ◇◇◇◇◇의 비협조, ●●● 총리실 승인 등



GSPA 개정의 절차적 어려움 등으로 인해 GSPA 개정에 어려움이 있어, ◇◇◇◇◇와의 협의로 의무판매량 지정을 감소시키기 위해 노력하였다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

☆☆☆☆☆처장 및 ★★★★★사무소장은

- ① 2005년 체결된 GSPA의 최소안정기 등 계약물량은 2003년 FDP의 예상생산량에 기초하였으므로, 2003년 대비 예상매장량이 감소한 2013년 FDP 개정 시, 의무판매량에 영향을 미치는 GSPA의 최소안정기 조건 또한 개정하는 것이 필요하였으나 이를 적의 개정하지 못한 사실에 대해 엄중한 주의를 촉구하며, (부서주의)
- ② GSPA의 최소안정기 조건 개정 등 향후 GSPA 종료시까지 공사가 부담할 것으로 예상되는 Shortfall Penalty로 인한 경제적 손실의 발생을 최소화할 수 있는 방안을 강구하시기 바랍니다. (통보)

